

1002742-26.2021.8.26.0428

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Carlos Eduardo Mendes

Comarca: Paulínia

Foro: Foro de Paulínia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... a respeito da dinâmica do evento furto, sendo que o autor apresentou datas diferentes para o evento, não comunicando a polícia a possibilidade de rastreamento do automóvel, o que facilitaria a busca e poderia inclusive solucionar o caso. Não fosse isso o bastante, restou ainda demonstrado que o rastreador não captou informações de localização do automóvel, sendo que no dia 19/03 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

1ª Vara

Praça 28 de fevereiro, 180, Paulínia - SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002742-26.2021.8.26.0428 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002742-26.2021.8.26.0428

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Alexandre Henrique de Lacerda

Requerido:

Associação Gestão Veicular - Universo Agv

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Mendes

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E INAPLICABILIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL proposta por ALEXANDRE HENRIQUE DE LACERDA em face de UNIVERSO AGV (ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO), já qualificados nos autos, aduzindo em síntese ter firmado contrato de seguro com a requerida envolvendo a proteção de caminhão Mercedes-Benz, modelo LS 1634, placas CLH 3379, apólice nº 407708, valor do prêmio no valor tabela FIPE do bem, R\$ 68.331,00 (sessenta e oito mil, trezentos e trinta e um reais). Relata sempre ter cumprido com suas obrigações.

Aduz que em 03/04/2020, às 19h51, estacionou o caminhão em posto de gasolina localizado na Rodovia Professor Zefferino Vaz, sendo que ao retornar o veículo havia sido furtado. Ocorre que a cobertura securitária foi negada sem justificativa.

Pelo exposto, veio a juízo o autor pleitear o pagamento do prêmio contratado, no importe de R\$ 68.331,00 (sessenta e oito mil, trezentos e trinta e um reais), lucros cessantes pelo período de privação do veículo, no importe de R\$ 40.000,00

(quarenta mil reais), bem como indenização pelos danos morais, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Fixou o valor da causa em R\$ 118.331,00 (cento e dezoito mil, trezentos e trinta e um reais). Juntou documentos.

Deferida a gratuidade (fls. 103/104).

A requerida contestou (fls. 138/173), aduzindo a inaplicabilidade do CDC, afirmando inconsistências apuradas na análise técnica, divergências de informações prestadas pelo autor de fatos que cercam o evento, sendo dadas três ou mais datas a respeito. Relata ainda que o rastreador não captou nenhuma informação de localização, eis que posteriormente foi apontada falha na alimentação, indicando que havia sido removido. O autor já tinha ciência do evento e não mencionou a polícia que havia possibilidade de rastreio, sendo que sua genitora não sabia que o veículo havia sido furtado mesmo quatro dias após o evento. Aponta ainda fato no sentido de que o automóvel esteve em reparos em oficina e que os problemas no motor perfaziam alto valor. Rechaça os pedidos indenizatórios, pleiteando a improcedência dos pedidos. Juntou documentos.

Houve réplica (fls. 253/266).

Deferida a prova oral, foi realizada audiência de instrução, com oitiva de testemunhas (fls. 273 e 286/287).

As partes então apresentaram alegações finais na forma de memoriais (fls. 288 e 289/298).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

DECIDO.

Em princípio, convém registrar que dispõe o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor que consumidor é toda a pessoa que, inserida na cadeia de consumo, utiliza-se de produto ou serviço como destinatário final.

Outrossim, utilizando-se da visão ampliativa do direito do consumidor para a interpretação do artigo 3º, do citado Código, temos que fornecedor é qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam atividades de criação, concepção, produção, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços dentro da cadeia de consumo.

Elemento fundamental para que se configura tal obrigação é a ação ou omissão culposa ou dolosa do agente, praticado em forma de infração a um dever de conduta, fazendo com que surta resultado danoso a outrem, cabendo então, o dever de indenizar, seja de forma patrimonial (material) ou extrapatrimonial (moral).

No mérito, os pedidos são improcedentes.

No caso dos autos, vale-se dizer que a responsabilidade aqui tratada, baseia-se na ideia de culpa, caracterizada por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência.

Pela análise do conjunto probatório acostado aos autos, não há controvérsia a respeito da contratação realizada, bem como da apólice securitária envolvendo o veículo descrito na exordial, devendo ser analisada se houve elementos suficientes para a negativa de cobertura, chegando-se à conclusão que de fato inconsistências importantes foram verificadas.

Notam-se informações divergentes a respeito da dinâmica do evento furto, sendo que o autor apresentou datas diferentes para o evento, não comunicando a polícia a possibilidade de rastreamento do automóvel, o que facilitaria a busca e poderia inclusive solucionar o caso.

Não fosse isso o bastante, restou ainda demonstrado que o rastreador não captou informações de localização do automóvel, sendo que no dia 19/03 apontou falha de alimentação, dando conta de sua remoção.

Apresentada ainda informação pelo requerente de que esteve ausente nos dias em que o automóvel ficou estacionado no local, sendo que em rastreamento do dia 25/03/2020 ao dia 01/04/2020 o veículo teve a ignição ligada, mesmo com o mesmo informando que

ninguém tinha a chave reserva do caminhão.

Afigura-se ainda que a genitora do requerente não sabia que o veículo havia sido furtado mesmo quatro dias após o evento, importando salientar ainda que em investigação foi evidenciado que o automóvel esteve em reparos em oficina e que os problemas no motor perfaziam alto valor.

Apenas um desses argumentos foi devidamente rebatido pela prova oral, por testemunha Alcides Fernandes de Araújo, que confirmou ter reparado o bem, com sua entrega ao autor, em boas condições.

Foi apresentada farta prova documental em contestação que vão ao encontro de diversas inconsistências apresentadas pelo requerente (fls. 175/196 e 223/248), que tornam a negativa de cobertura totalmente regular.

Razão pela qual os pedidos indenizatórios merecem ser considerados improcedentes.

Dispositivo

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação. A parte requerente deverá arcar com todas as despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, dispensando-a, todavia, face à gratuidade da justiça deferida na decisão de fls. 103/104.

Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

P.I.C.

Paulinia, 03 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA